



ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Mgr. Bohdan Schatral

"Na Rybárně" Palackého 168, 755 01 Vsetín

telefon: 571 419 601, 571 419 602

telefax: 571 411 718

e-mail: ak.schatral@vs.inext.cz

KB Vsetín - číslo účtu: 6743820277/0100

spis. zn.: 040004

Okresní soud ve Vsetíně

pobočka ve Valašském Meziříčí

Legií 1374

757 01 Valašské Meziříčí

Žalobce: **Ing. Tomáš Dvořáček**, nar. 29. 01. 1999,
bytem Zašovská 737, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí

zastoupen Mgr. Bohdanem **Schatralem**, advokátem, Palackého 168, 755 01 Vsetín

Žalovaný 1: **Stanislav Pasztorek**, nar. 17.07.1983,
bytem Na Šištotě 276, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí,
datová schránka: 5hzq8ub

Žalovaná 2: **Martina Pasztorková**, nar. 29.04.1993,
bytem Na Šištotě 276, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí,
datová schránka: stsmwhf

plná moc
přílohy dle textu

Žaloba
na vyklizení bytu
spolu s návrhem na vydání
rozkazu k vyklizení dle § 175a o.s.ř.

I.

Žalobce je vlastníkem bytové jednotky č. 276/19, vymezené v budově č. p. 275, 276, bytový dům, část obce Krásno nad Bečvou, na pozemcích p.č. St. 1390/2, St. 1390/3 a St. 1391, v katastrálním území Krásno nad Bečvou, obec Valašské Meziříčí, zapsané na listu vlastnictví č. 4313 vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí. Bytová jednotka se fakticky nachází v domě na adrese Na Šištotě 276, Valašské Meziříčí.

Žalovaní byli společnými nájemci uvedené bytové jednotky na základě nájemní smlouvy ze dne 01.07.2022. Nájemní vztah byl následně opakovaně upravován dodatky k nájemní smlouvě. Posledním dodatkem č. 6 ze dne 30.06.2025 si smluvní strany sjednaly dobu trvání nájmu výslovně na dobu určitou od 01.07.2025 do 30.09.2025.

Ke dni 30.09.2025 tak nájemní vztah žalovaných k předmětnému bytu skončil uplynutím sjednané doby. Žalovaní však bytovou jednotku nevyklidili, žalobci ji nepředali a nadále ji užívají bez právního důvodu. Za toto užívání žalobci ničeho nehradí.

Vlastnické právo žalobce k bytové jednotce je osvědčeno aktuálním výpisem z katastru nemovitostí, podle něhož je žalobce zapsán jako vlastník jednotky č. 276/19, způsob využití byt, s podílem na společných částech domu a pozemku ve výši 6952/245874.

Důkaz: LV č. 4313 pro k.ú. Krásno nad Bečvou ze dne 06. 05. 2026.

II.

Jak výše uvedeno, nájemní smlouva byla mezi žalobcem jako pronajímatelem a žalovanými jako nájemci uzavřena dne 01.07.2022, kdy předmětem nájmu byla bytová jednotka č. 276/19 v domě č. p. 276 na ulici Na Šištotě ve Valašském Meziříčí, k. ú. Krásno nad Bečvou.

Již v nájemní smlouvě bylo ujednáno, že smlouva může být prodloužena na základě vzájemné dohody obou stran a že o takovém prodloužení musí být sepsán dodatek k nájemní smlouvě. Současně bylo sjednáno, že veškeré změny či doplnění smlouvy lze provést pouze formou písemných a číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.

Posledním takovým dodatkem byl dodatek č. 6 nájemní smlouvy ze dne 30.06.2025. V čl. I. dodatku č. 6 bylo výslovně sjednáno, že nájemní smlouva se sjednává na dobu určitou, a to od 01.07.2025 do 30.09.2025. Tento dodatek byl podepsán žalobcem i oběma žalovanými. Ke dni 30.09.2025 tak nájemní vztah jednoznačně skončil uplynutím času.

Dne 17.09.2025 byla dokonce vyhotovena i Dohoda o skončení nájmu bytu, ve které účastníci oboustranně potvrdili vůli ke skončení nájemního vztahu ke dni 30.09.2026. Tuto dohodu podepsal žalobce a žalovaný č. 1, kdy tento zjevně jednal za oba manžele ve smyslu § 696 odst. 1 obč. zákoníku, neboť nikdy později nebylo toto právní jednání ze dne 17.09.2025 ze strany žalovaných zpochybněno.

V dohodě je výslovně uvedeno, že nájemní vztah k bytu končí ke dni 30.09.2025, že k tomuto datu nájemní poměr k bytu zaniká a že nájemci jsou povinni byt vyklidit, vyklizený jej předat pronajímateli a provést změnu trvalého bydliště. Tato dohoda je ve vztahu k žalovaným dalším samostatným potvrzením, že si byli vědomi definitivního skončení nájmu a povinnosti byt vyklidit.

Žalobce zdůrazňuje, že i bez ohledu na uvedenou dohodu skončil nájem obou žalovaných již na základě oběma žalovanými podepsaného dodatku č. 6 ke dni 30.09.2025. Po tomto dni nebyl mezi žalobcem a žalovanými uzavřen žádný další dodatek ani jiná dohoda, která by nájem prodlužovala nebo zakládala žalovaným nové užívací právo k bytu.

Důkaz:

- nájemní smlouva ze dne 01.07.2022
- dodatek č. 6 nájemní smlouvy ze dne 30.06.2025
- dohoda o skončení nájmu bytu ze dne 17.09.2025

III.

Žalovaní měli byt po skončení nájmu vyklidit a žalobci jej předat. To však neučinili.

Žalobce s nimi po skončení nájmu opakovaně jednal osobně a telefonicky o jejich vystěhování. Ze dne 23.02.2026 je navíc zachycena písemná komunikace prostřednictvím aplikace Messenger, ve které žalobce žalovanému č. 1 mimo jiné sdělil, že se žalovaní mají nejpozději do 15.03.2026 vystěhovat, že dne 30.09.2025 jim nájem oficiálně skončil a že byt musí být nejpozději ke dni 15.03.2026 prázdný, jinak že bude nucen přistoupit k řešení celé záležitosti.

Tato komunikace dokládá, že žalobce po skončení nájmu setrvání žalovaných v bytě neschvaloval a nestrpěl jej jako pokračování nájemního vztahu. Naopak žalovaným opakovaně dával najevo, že jejich užívání bytu má skončit a byt má být vyklizen.

V bytě se podle informací žalobce nacházejí žalovaní, případně též jejich nezletilé dítě. Případné užívání bytu nezletilým dítětem nebo jinými členy domácnosti je právně odvozeno výlučně od žalovaných a nezakládá žádné samostatné užívací právo k bytu vůči žalobci.

Důkaz:

- printscreen komunikace Messenger ze dne 23.02.2026

IV.

Dne 29.04.2026 zaslal právní zástupce žalobce oběma žalovaným písemnou výzvu k vyklizení bytu. Výzva byla zaslána prostřednictvím datových schránek a oběma žalovaným byla doručena téhož dne 29.04.2026, žalované č. 2 v 14:50:12 hod. a žalovanému č. 1 v 14:54:43 hod.

Ve výzvě byli žalovaní výslovně vyzváni, aby bytovou jednotku č. 276/19 vyklidili a předali žalobci ve lhůtě 7 dnů od doručení výzvy. Současně byli upozorněni, že pokud byt nevyklidí, bude žalobce nucen podat žalobu na vyklizení a uplatnit náhradu nákladů řízení. Výzva je tedy současně výzvou podle § 142a o. s. ř. a současně splňuje požadavek písemné výzvy k vyklizení podle § 175a odst. 2 písm. a) o. s. ř.

Žalovaní na výzvu reagovali přípisem ze dne 05.05.2026. Ve svých odpovědích tvrdili zejména platební neschopnost údajně způsobenou protiprávním jednáním Úřadu práce ČR, trestní šetření vedené pod sp. zn. ZN 172/2026 a avizovali uplatnění nároků na náhradu škody. Tato tvrzení jsou však pro projednávanou věc zcela irrelevantní. Ani tvrzený spor žalovaných se státními orgány, ani jejich tvrzená platební neschopnost, ani případné nároky žalovaných vůči třetím osobám nezakládají právo žalovaných užívat byt ve vlastnictví žalobce po skončení nájmu.

Důkaz:

- výzva k vyklizení bytu ze dne 29.04.2026, včetně doručenek
- odpovědi žalovaných ze dne 05.05.2026

V.

Podle § 2201 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se nájemní smlouvou pronajímatel zavazuje přenechat nájemci věc k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné. Podle § 2235 a násl. občanského zákoníku se zvláštní úprava vztahuje na nájem bytu sloužícího k zajištění bytových potřeb nájemce.

Nájem žalovaných byl sjednán na dobu určitou a podle dodatku č. 6 skončil uplynutím sjednané doby dne 30.09.2025. Od 01.10.2025 žalovaní nemají k předmětnému bytu žádný nájemní ani jiný užívací titul.

Žalobce předpokládá, že žalovaní mohou účelově namítat obnovení nájmu podle § 2285 obč. z. (jakkoliv to prozatím neučinili). Tato námitka by nebyla důvodná. Ustanovení § 2285 občanského zákoníku výslovně stanoví, že pravidlo o obnovení nájmu se neuplatní, ujedná-li si strany něco jiného. V tomto případě si strany již v nájemní smlouvě ujednaly zvláštní mechanismus prodlužování nájmu, a to pouze na základě vzájemné dohody a písemného dodatku. Právě tímto způsobem byl nájem v minulosti prodlužován a posledním takovým projevem vůle byl dodatek č. 6. Žádný další dodatek po dni 30. 09. 2025 uzavřen nebyl. Prodloužení nájmu tedy bylo mezi stranami vázáno na výslovný písemný dodatek, nikoli na pasivní setrvání v bytě. Žalovaní proto nemohli z pouhé skutečnosti, že byt po skončení nájmu nevyklidili, dovozovat vznik nového nájemního titulu. Navíc byla dne 17.09.2025 uzavřena Dohoda o skončení nájmu.

I kdyby soud považoval za nutné posuzovat věc optikou § 2285 občanského zákoníku, žalobce upozorňuje, že poslední nájemní doba sjednaná dodatkem č. 6 činila pouze tři měsíce. Případné obnovení nájmu by tak mohlo nastat nejvýše na tutéž dobu, nikoli na dobu delší. Žalobce však po celou dobu dával žalovaným najevo, že nájem nehodlá prodloužit, že požaduje vyklizení bytu a že setrvání žalovaných v bytě nepovažuje za oprávněné.

Žalovaní užívají byt zcela bez právního důvodu. Žalobce jako vlastník bytu je oprávněn domáhat se ochrany svého vlastnického práva a požadovat vyklizení bytu podle § 1040 odst. 1 občanského zákoníku. Současně jsou splněny předpoklady pro vydání rozkazu k vyklizení podle § 175a o. s. ř., neboť žalovaní užívají byt i po dni, kdy jim právo užívání zaniklo z důvodu skončení nájmu, a rozhodné skutečnosti vyplývají z připojených písemných důkazů.

Žalobce navrhuje, aby soud ve věci vydal rozkaz k vyklizení podle § 175a o. s. ř. Písemná výzva k vyklizení byla žalovaným zaslána a doručena dne 29.04.2026, tedy nejméně 14 dnů před podáním této žaloby. Žalobci není známo, že by u soudu probíhalo řízení o přezkumu oprávněnosti výpovědi z nájmu, o užívacím právu žalovaných k bytu nebo jiné řízení, které by vydání rozkazu k vyklizení bránilo ve smyslu § 175a odst. 2 písm. b) o. s. ř.

Žalobce navrhuje, aby soud vydal tento

rozkaz k vyklizení:

I. Žalovaní č. 1 a č. 2 jsou povinni vyklidit bytovou jednotku č. 276/19, vymezenou v budově č. p. 275, 276, bytový dům, část obce Krásno nad Bečvou, na pozemcích p.č. St. 1390/2, St. 1390/3 a St. 1391, k.ú. Krásno nad Bečvou, obec Valašské Meziříčí, zapsanou na LV č. 4313 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí, nacházející se na adrese Na Šištotě 276, 757 01 Valašské Meziříčí, odstranit z ní veškeré své movité věci a věci osob, které byt užívají s jejich souhlasem nebo odvozeně od jejich postavení, a takto vyklizenou bytovou jednotku předat žalobci, a to do 15 dnů od doručení rozkazu k vyklizení.

II. Žalovaní č. 1 a č. 2 jsou povinni společně a nerozdílně nahradit žalobci náklady řízení, a to do 3 dnů od právní moci rozhodnutí k rukám právního zástupce žalobce.

Pro případ, že soud neshledá podmínky pro vydání rozkazu k vyklizení nebo pokud ze strany žalovaných bude proti vydanému rozkazu podán opravný prostředek, navrhuje žalobce, aby soud po provedeném řízení vydal tento

r o z s u d e k:

I. Žalovaní č. 1 a č. 2 jsou povinni vyklidit bytovou jednotku č. 276/19, vymezenou v budově č. p. 275, 276, bytový dům, část obce Krásno nad Bečvou, na pozemcích parc. č. St. 1390/2, St. 1390/3 a St. 1391, k.ú. Krásno nad Bečvou, obec Valašské Meziříčí, zapsanou na LV č. 4313 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí, nacházející se na adrese Na Šištotě 276, 757 01 Valašské Meziříčí, odstranit z ní veškeré své movité věci a věci osob, které byt užívají s jejich souhlasem nebo odvozeně od jejich postavení, a takto vyklizenou bytovou jednotku předat žalobci, a to do 15 dnů od právní moci rozsudku.

II. Žalovaní č. 1 a č. 2 jsou povinni společně a nerozdílně nahradit žalobci náklady řízení, a to do 3 dnů od právní moci rozhodnutí k rukám právního zástupce žalobce.

Ve Vsetíně, dne 15.05.2026

Za žalobce dle plné moci:
Mgr. Bohdan S c h a t r a l
- *advokát* -

Bohdan
Schatral,
Mgr.
Mgr.

Digitálně podepsal
Bohdan Schatral,
Mgr.
Datum: 2026.05.15
10:11:13 +02'00'